

1513552-21.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Não há qualquer possibilidade de o tráfico ser realizado nestes locais sem que o agente integre ou de alguma forma receba as drogas diretamente desta organização criminosa. Além do mais, o acusado, apesar de não haver condenação transitada em julgado, admitiu que já traficou no passado, demonstrando a sua habitualidade. Desta feita, fixo a pena em definitivo em 05 anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513552-21.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513552-21.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150118/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 18287013 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1683/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2150118 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO ESTEVES DOS REIS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

GILBERTO ESTEVES DOS REIS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que, no dia 02 de junho de 2021, por volta de 14h54min, na Rua Cristóvão de Camargo, 57, Cangaíba, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, 128 porções de crack, com peso líquido de 105,5g, 33 porções de maconha e 196 porções de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2021 (fls. 128/129). O acusado foi citado, e apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi o réu interrogado. Em sede alegações finais, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa buscou a absolvição, subsidiariamente, pretendeu o reconhecimento da figura privilegiada.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 encontra-se bem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 22/25, laudo de exame químico toxicológico de fls. 148/150, laudo do Instituto de Criminalística de fls. 84/89, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é inconteste.

A testemunha Silvio Gonçalves, Policial Civil, disse que o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas em um veículo. Ele estava vendendo drogas e armazenando dentro do veículo juntamente de dinheiro. Quando da abordagem, o réu confessou. Em busca no veículo, foi encontrada droga e dinheiro. Antes da abordagem, foi realizada campana e constatada a atitude de traficância. A campana foi breve, observaram o acusado vendendo drogas para três pessoas. O local é complicado para fazer campanas, por ser local perigoso e conhecido ponto de venda de drogas. O réu tinha com ele pouca quantidade de droga e dinheiro. Havia mais drogas dentro do veículo. As drogas que estavam em poder do réu possuíam a mesma embalagem das drogas que estavam no veículo. Não conseguiram abordar outras pessoas, pois havia uma viela pela qual as pessoas deixavam o local. Havia moradores da região próximos ao acusado no momento da abordagem.

A testemunha André, Policial Civil, disse que diligenciavam em local conhecido como ponto de venda de drogas. Em breve campana observaram a movimentação típica do tráfico de drogas. Realizaram a abordagem, sendo encontradas drogas e dinheiro. O réu trazia droga e dinheiro em uma pequena bolsa. O réu fazia menção de receber algo e entregar algo a pessoas que o procuravam. Ele buscava as drogas em um veículo que estava próximo a ele. O acusado admitiu a traficância. Havia pessoas próximas no momento da abordagem, o local é uma comunidade com pleno movimento de pessoas. Somente o réu foi abordado. As pessoas se dispersaram rapidamente. O réu alegou que já foi condenado anteriormente pelo tráfico de drogas. Após sair da prisão, acabou voltando a traficar. Hoje está trabalhando. Estava com uma pochete e deixava outras coisas em cima do pneu do veículo. Havia drogas misturadas.

Ressalto que não existe qualquer elemento que possa indicar que os policiais civis tivessem interesse ou ânimo de imputar falsamente ao réu a prática delitiva em tela. As provas produzidas em juízo corroboraram as demais provas colhidas em sede policial. Além do mais, não há nada nos autos que infirme suas palavras.

Também não há que se falar em ausência de provas pelo fato de existir apenas os depoimentos dos agentes que efetuarão a prisão do acusado. Nos delitos de tráfico de drogas, deve-se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais colhidos à luz do princípio do contraditório, especialmente quando corroborados com os demais elementos do conjunto probatório, como é o caso em tela.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente comprovados e, ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso e autoriza o decreto condenatório.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

DOSIMETRIA.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito a COCAÍNA e CRACK, merece maior reprovação. Trata-se de substâncias entorpecentes que possuem enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando as drogas apreendidas possuem tal natureza. Assim, aumento a pena em 1/6,

fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena retorna para seu patamar inicial, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. O tráfico de drogas no caso em apreço era realizado em local já bastante conhecido como ponto de venda de drogas. É de conhecimento notório que em tais locais a comercialização de drogas é realizada, exclusivamente, por membros que integram conhecida facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios nacionais. Não há qualquer possibilidade de o tráfico ser realizado nestes locais sem que o agente integre ou de alguma forma receba as drogas diretamente desta organização criminosa. Além do mais, o acusado, apesar de não haver condenação transitada em julgado, admitiu que já traficou no passado, demonstrando a sua habitualidade.

Desta feita, fixo a pena em definitivo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em decorrência da equiparação aos delitos hediondos, fixo o regime fechado.

Outrossim, entendo que somente o regime fechado é apto a atender, no caso em tela, o binômio prevenção-repressão.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu GILBERTO ESTEVES DOS REIS JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Apelo em liberdade.

Determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA